

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת שלמה קרעי

פ/25/925

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון – החרגת עובד מערכת אכיפת החוק מתקופת ההתיישנות),

התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 9 בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982¹, בסעיף 9(ג), אחרי פסקה (5), יבוא :

"(6) פרק הזמן שבו כיהן חשוד באחד התפקידים המנויים להלן :

(א) היועץ המשפטי לממשלה או משנה ליועץ המשפטי לממשלה ;

(ב) פרקליט המדינה או משנהו, מנהל מחלקה בפרקליטות המדינה או סגנו, או פרקליט מחוז, משנהו או מנהל מחלקה בפרקליטות המחוז ;

(ג) שופט כהגדרתו בסעיף 1(א) לחוק-יסוד : השפיטה² ;

(ד) ראש המחלקה לחקירות שוטרים וסגנו, או ראש אגף במחלקה וסגנו ;

(ה) שוטר בדרגת סגן ניצב ומעלה."

ד ב ר י ה ס ב ר

על אדם אשר עובד ברשות אכיפה כמוגדר בחוק זה חלים כללים אתיים ומוסריים כבדים יותר מאלו החלים על עובדים בכל עבודה אחרת.

בשל האמור, מצופה מאותם עובדים, ודאי אם מכהנים בתפקידים בכירים ביותר ובכלל זה בראש מערכת אכיפה, לסטנדרטים גבוהים יותר.

לעיתים דברים אשר עשויים להיחשב לעבירה פלילית מתגלים לאחר שנים רבות, ואף לאחר תום תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק ועל כן לא ניתן להעמיד אדם לדין.

כשמדובר באדם שעבד במערכת אכיפה כאמור ובוודאי מי שכיהן כבכיר בה, הרי שיש אינטרס ציבורי

¹ ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

² ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.

משמעותי במיוחד להעמידו לדין גם אם עברה תקופת ההתיישנות. זאת, הן למען האינטרס הציבורי, הן למען "יראו וייראו", ובעיקר על מנת לבחון באמצעות העמדה לדין כאמור, כשלים נוספים או עבירות אחרות שבוצעו באותה מערכת אכיפה, באותה תקופה או לאחריה.

מוצע, כי לגבי אדם שעבד במערכת אכיפה – תקופת עבודתו בה לא תבוא במניין ההתיישנות, וזאת בדומה לחבר כנסת שתקופת החסינות שלו לא באה במניין תקופת ההתיישנות.

הצעת חוק זו גובשה בסיוע התנועה למשילות ודמוקרטיה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/681/24).

הצעת החוק זהה לפ/681/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)